سبقاه وجاآ معا أو لم يسبق أحدهما فلا شيء لأحد أو جاء مع أحدهما فعوض هذا لنفسه وعوض المتأخر للمحلل ومن معه والاعوض المتأخر للسابق ولو تسابق جمع وشرط للثاني مثل الاول أو دونه صح (١٢٤) وسبق ذي خف بكتد وذي حافر بعنق وشرط لمناضلة بيان بادئ وعدد رمي واصابة وبيان قدر غرض وارتفاعه ان لم يغالب عرف لا مبادرة بأن يبدر أحدهما باصابة المشروط من عدد معلوم مع استوائهما في المرمى أو اليأس منه فيهما ومحاطة بأن تزيد اصابته على اصابة الآخر كذا منه ونوب ويحمل المطلق على المبادرة وأقل نوبه ولا قوس وسهم فان عين لغا وجاز ابداله بمثله وشرط منعه مفسد وسن بيان صفة اصابة لغرض من قرع وهو مجردها أو خرق بأن يثقبه ويسقط او خسق بأن يثبت فيه وان سقط أو مرق بأن ينفذ فان أطلقا في القرع ولو عين زعيمان حزبين متساويين جاز لا بقرعة فان عين من ظنه رميا فأخلف بطل فيه وفي مقابله لا في الباقي ولهم الفسخ فان أجازوا وتنازعوا في مقابله فسخ واذا فضل حزب قسم العوض بالسوية لا لاصابة الا ان شرط وتعتبر بنصل ولو تلف وتر أو قوس أو عرض ما انصدم به السهم وأصاب حسب له والا لم يحسب عليه ان لم يقصر ولو نقلت ريح الغرض فأصاب محله حسب له والا حسب عليه ولو شرط خسق فلقي صلابة فسقط حسب له *(كتاب الايمان)* اليمين تحقيق محتمل بما اختص الله تعالى به كوالله ورب العالمين والحي الذي لا يموت ومن نفسي بيده الا أن يريد غير اليمين وبما هو فيه أغلب كالرحيم والخالق والرازق ولرب ما لم يرد غيره أو فيه وفي غيره سواء كالوجود والعالم والحي ان أراد وبصفته كعظمته وعزته وكبريائه وكلامه ومشيئته وعلمه وقدرته وحقه الا أن يريد بالحق العبادات وبالذين قبله المعلوم والمقدور وبالبقية ظهور آثارها وحروف القسم باء وواو وتاء ويختص الله بالتاء ولو قال الله بتثليث آخره أو تسكينه فكناية وأقسمت أو أقسم أو حلفت أو أحلف بالله لأفعلن يمين الا ان نوى خبرا وأقسم عليك بالله أو أسألك بالله لتفعلن يمين ان أراد يمين نفسه لا ان فعلت كذا فأنا يهودي أو نحوه وتصح على ماض وغيره وتكره الا معينة في طاعة ودعوى وحاجة فان حلف على معصية عصى ولزمه حنث وكفارة أو مباح سن تركه حنثه أو ترك مندوب أو فعل مكروه سن حنثه وعليه

اشتراء زيد في الاصح ويحنث بما اشتراه سلما ولو اختلطا ما اشتراه بمشترى غيره لم يحنث حتى يتيقن أكله من ماله أو لا يدخل دارا اشتراها زيد لم يحنث بدار أخذها بشفعة

(كتاب النذر) هو ضربان نذر لجاج كان كلمته فلله علي عتق أو صوم وفيه كفارة يمين وفي قول ما التزم وفي قول أيهما شاء (قلت) الثالث أظهر وبه جزم العراقيون والله أعلم ولو قال ان دخلت فعلي كفارة يمين أو نذر لزمته كفارة بالدخول *ونذر تبرر بأن يلتزم قربة ان حدثت نعمة أو ذهبت نقمة كان شفى مريضي فلله علي أو فعلي كذا فيلزمه ذلك اذا حصل المعلق عليه وان لم يعلقه بشيء كلله علي صوم لزمه في الاظهر ولا يصح نذر معصية ولا واجب ولو نذر فعل مباح أو تركه لم يلزمه لكن ان خالف لزمه كفارة يمين على المرجح ولو نذر صوم أيام ندب تجميلها فان قيد بتفريق أو موالاة وجب والا جاز أو سنة معينة صامها وأفطر العيد والتشريق وصام رمضان عنه ولا قضاء وان أفطرت بحيض ونفاس وجب القضاء في الاظهر (قلت) الاظهر لا يجب وبه قطع الجمهور والله أعلم وان أفطر يوما بلا عذر وجب قضاؤه ولا يجب استئناف سنة فان شرط التتابع وجب في الاصح أو غير معينة شرط التتابع وجب ولا يقطعه صوم رمضان عن فرضه وفطر العيد والتشريق ويقضيها تباعا متصلة بآخر السنة ولا يقطعه حيض وفي قضائه القولان وان لم يشرطه لم يجب أو يوم الاثنين أبدا لم يقض أثاني رمضان وكذا العيد والتشريق في الاظهر فلو لزمه صوم شهرين تباعا لكفارة صامهما ولا يقضي أثانيهما وفي قول لا يقضي ان سبقت الكفارة النذر (قلت) ذا القول أظهر والله أعلم وتقضي زمن حيض ونفاس في الاظهر أو يوما بعينه لم يصم قبله أو يوما من أسبوع ثم نسيه صام آخر وهو الجمعة فان لم يكن هو وقع قضاؤه ومن شرع في صوم نفل فنذر اتمامه لزمه على الصحيح وان نذر بعض يوم لم ينعقد وقيل يلزمه يوم أو يوم قدوم زيد فالاظهر انعقاده فان قدم ليلا أو يوم عيد أو في رمضان فلا شيء عليه أو نهارا وهو مفطر أو صائم قضاه أو نذرا وجب يوم آخر عن هذا أو وهو صائم نفلا فكذلك وقيل يجب تتميمه ويكفيه ولو قال ان قدم زيد فلله علي صوم اليوم التالي ليوم قدومه وان قدم عمرو فلله علي صوم أول خميس بعده فقدما في الاربعاء وجب صوم الخميس عن أول النذرين ويقضي الآخر *(فصل)* نذر المشي الى بيت الله أو اتيانه فالمذهب وجوب اتيانه بحج أو عمرة فان نذر الاتيان لم يلزمه مشي وان نذر المشي أو أن يحج أو يعتمر ماشيا فالاظهر وجوب المشي فان كان قال أحج ماشيا فمن حيث يحرم وان قال أمشي الى بيت الله تعالى فمن دويرة أهله في الاصح واذا أوجبنا المشي فركب لعذر اجزأه وعليه دم في الاظهر أو بلا عذر أجزأه على المشهور وعليه دم ومن نذر حجا أو عمرة لزمه فعله بنفسه فان كان معضوبا استناب ويستحب تعجيله في أول الامكان فان تمكن فأخر فمات حج من ماله وان نذر الحج عامه وأمكنه لزمه فان منعه مرض وجب القضاء أو عدو فلا في الاظهر او صلاة أو صوما في وقت فمنعه مرض أو عدو وجب القضاء أو هديا لزمه حمله الى مكة والتصدق به على من بها أو التصدق على اهل بلد معين لزمه أو صوما في بلد لم يتعين وكذا صلاة الا المسجد الحرام وفي قول ومسجد المدينة والاقصى (قلت) الاظهر تعينهما كالمسجد الحرام والله أعلم أو صوما مطلقا فيوم أو أياما فثلاثة أو صدقة فبما كان أو صلاة فركعتان وفي قول ركعة فعلى الاول يجب القيام فيهما مع القدرة وعلى الثاني لا أو عتقا فعلى الاول رقبة كفارة وعلى الثاني رقبة (قلت) الثاني هنا أظهر والله اعلم او عتق كافرة